索引号：4303000008/2024-1427625　　发布机构：区应急管理局　　发布目录：信息公开

雨湖区窑湾街道“4·28”淹溺事故调查报告

雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn　　发布时间：2024-07-23 09:43

2024年4月28日8时22分左右，湘潭市雨湖区窑湾街道唐兴寺社区窑湾二三期水域（香铺巷720号）附近发生一起淹溺事故，造成1人死亡,直接经济损失50.0008万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定和省安委办《关于生产安全事故调查处理挂牌督办的通知书》（湘安办函〔2022〕1号）要求，经湘潭市雨湖区人民政府批准，于2024年5月6日组成由雨湖区应急管理局牵头，湘潭市交通运输局、湘潭市公安局雨湖分局、雨湖区交通运输局、雨湖区总工会、窑湾街道为成员单位的事故调查组。同时邀请雨湖区纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，雨湖区窑湾街道“4·28”淹溺事故是一起因发包方对生产经营活动准备阶段的现场安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）业务来源情况

2023年7月25日，易某个人出资购买某某136船，用于个人休闲，为顺利办理船舶登记相关手续，易某将该船挂靠在湖南某某潜水服务有限公司（以下简称“湖南某某公司”）名下，湖南某某公司法定代表人易某某，为易某的父亲，该公司仅1人。2024年3月18日，某某136船取得船舶所有权登记证书（登记号码34032400XXXX，识别号CN2022079XXXX）。2024年3月20日，易明联系李某某，要其对停泊在雨湖区窑湾街道唐兴寺社区窑湾二三期水域（香铺巷720号）附近的某某136船（靠泊在雨窑.趸0船旁边）进行室内装修，主要是铺塑料地板、搭建阳光棚、不锈钢内卫等。双方口头商议，由李某某负责包工包料，预算3万元左右，最后按实际结算（未签订书面合同）。4月10日，李某某安排工人开始进行装修作业（有时候2个人，有时候3个人，根据易某安排的事情来，每天具体人员不定，根据当天的工作任务安排人员作业）。

（二）业务相关方基本情况

1.发包人基本情况

易某，男，身份证号码：430302198209230XXX，家住湘潭市雨湖区窑湾街道XXXXXXXXXXXXXXXXX，系某某136船、雨窑.趸0船实际所有人。

2.承包人基本情况

李某某，男，身份证号码：430321199107290XXX，家住雨湖区姜畲镇XXXXXXXXXXXXXXXX，系从事装修业务的个人。

3.死者基本情况

陈某某，男，殁年55岁，身份证号码：43032119681O1XXXX4，已婚，家庭住址为九华杉山XXXXXXXX。系李某某临时雇佣人员，未签订劳务合同。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

4月27日下工前，因发包人要求把内卫不锈钢地板改为瓷砖地板，李某某遂于当天17时33分联系好友陈某某，告知其有个贴瓷砖的事，近期随时做好准备，并通过微信将某某136船的地点发给陈某某。双方约定由李某某负责购买瓷砖，陈某某负责施工，费用按天结算。

4月28日8时13分许，陈某某在没有告知李某某的情况下赶到停船位置，想先期查看某某136船贴瓷砖的作业环境，但雨.窑.趸01船上锁无法进入（要上到某某136船上必须先进入雨.窑.趸01船，再从雨.窑.趸01船头位置上到某某136船）。8时19分，陈某某打电话给李某某表示自己想到船上看看，李某某遂告知陈某某雨.窑.趸01船钥匙所在处。8时20分33秒，陈某某拿了钥匙自行进入雨.窑.趸01船（未穿救生衣），8时22分许意外从雨.窑.趸01船掉入河中。

8时23分许，易某（易某的哥哥）按照日常巡船惯例来到雨.窑.趸01船、某某136船附近，发现岸边有台摩托车，雨.窑.趸01船的门是开的却没有看到人，8时25分易某打电话询问易某是否有人上船，易某8时29分打电话询问李某某是否有人上船做事，李某某告知今天没有安排人做事，但陈某某打过电话说想上去看看，于是告诉了他钥匙在哪里。随后李某某赶到现场发现了岸边陈某某的摩托车，给陈某某打电话没人接听，怀疑陈某某落水。

（二）应急处置情况

2024年4月28日8时24分许，易某发现情况后划小艇前往河中搜索未果，8时48分，李某某给陈某某的家属陈某某打电话说陈某某可能落水了。9时51分，李某某打110电话报警，窑湾派出所民警通知唐兴寺社区工作人员陈某等人一起出警赶到现场。易某和易某驾驶小艇开始到河里进行打捞，11时16分许，在船的下游70米左右的位置将陈某某从河中打捞出来。11时39分，陈某拨打120急救电话。11时45分，湘潭市中医院救护车到达现场，易某和易某将陈某某抬到岸上随即送到救护车上。随车医生对陈某某进行抢救的时候发现已经没有生命体征，当场宣布死亡。经民警现场走访调查、查看现场监控视频，结合法医对陈某某进行尸表检验情况，综合分析陈某某系意外坠入河中淹溺身亡。家属对死者死亡原因无异议。

（三）现场勘查情况

某某136船停泊在雨湖区窑湾街道唐兴寺社区窑湾二三期水域（香铺巷720号）附近，靠着雨.窑.趸01船停放(见图1、图2)，长11.37m、宽3.5m（见图3）。雨.窑.趸01船和岸边以一个长6m、宽50cm的木质跳板连接。进入某某136船必须先通过跳板进到雨.窑.趸01船，再从雨.窑.趸01船头位置上到某某136船头（见图5、图6）。岸边一辆报废小车内放有救生衣（见图4）。经现场勘查和查看现场监控视频，未发现陈某某进入某某136船上，仅在雨.窑.趸01船上逗留。





图1　　图2





图3　　图4





图5　　图6

（四）善后处置情况

事故发生后，李某某、易某积极与陈某某家属进行协商并于2024年5月8日达成协议。由李某某赔偿陈某某家属26.8万元，易某赔偿陈某某家属23.2008万元。至此，善后工作结束。

三、事故原因分析

（一）直接原因

陈某某安全意识淡薄，在未采取任何防护措施的情况下进入雨窑趸01船后，不慎从雨窑趸01船上掉入河中淹溺身亡。

（二）间接原因

1.发包人履行安全生产统一协调管理不到位。发包人与承包人未签订合同，未签订安全生产管理协议，对作业现场安全管理不到位，安全检查不到位，未及时发现作业人员在作业准备阶段未采取任何防护措施进入船上等生产安全事故隐患。

2.承包人安全生产教育和培训不到位。仅口头提出要注意安全，未对作业人员进行有针对性的安全生产教育和培训，未保证陈某某等从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能及个人防护技能。

四、责任认定和处理建议

（一）建议不予追究责任人员

1.陈某某，男，未采取任何防护措施进入雨窑趸01船，不慎从雨窑趸01船上掉入河中淹溺身亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，建议依法不予追究责任。

2.易某，男，装修业务发包人，履行安全生产统一协调管理不到位。未与承包人签订合同，未签订安全生产管理协议，安全检查不到位，未及时发现作业人员在作业准备阶段未采取任何防护措施等生产安全事故隐患，对该起事故应负责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第二条规定、《安全生产法释义》中对于生产经营单位的解读，以及《湖南省安全生产条例》第二条规定，生产经营单位是法律适用主体，自然人作为一个不可分割的个体，与单位是对立的概念，不存在包含与被包含的关系，即生产经营单位不含自然人。鉴于易某作为自然人不是《中华人民共和国安全生产法》适用主体，建议依法不予追究责任。

3.李某某，男，装修业务承包人，安全生产教育和培训不到位。未对作业人员进行有效的安全生产教育和培训，未保证陈某某等从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能及个人防护技能，对该起事故应负责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第二条规定、《安全生产法释义》中对于生产经营单位的解读，以及《湖南省安全生产条例》第二条规定，生产经营单位是法律适用主体，自然人作为一个不可分割的个体，与单位是对立的概念，不存在包含与被包含的关系，即生产经营单位不含自然人。鉴于李某某作为自然人不是《中华人民共和国安全生产法》适用主体，建议依法不予追究责任。

五、事故防范整改措施建议

（一）发包人要加强对承包人安全生产工作的统一协调管理。及时签订安全生产管理协议，加强作业现场日常管理，明确专人定期、及时进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）承包人要加强对作业人员的安全生产教育和培训。结合各个岗位特点，科学、合理安排教育和培训工作，有针对性的组织作业人员开展安全生产教育和培训,培训后进行考核,未经考核合格不得安排上岗，确保让每个作业人员熟知相关的安全生产制度、安全操作规程和岗位职责，掌握本岗位的安全操作技能及个人防护技能。

（三）交通运输部门要加强对船舶的监督检查，推进船舶隐患治理和风险防控。举一反三，全面排查船舶装饰装修、非法改装等行为，对发现的安全缺陷和隐患，应当及时提出整治措施，消除安全隐患。

（四）窑湾街道办事处要加强属地安全生产工作的宣传教育和巡查。加强对辖区沿江水域以及临水作业巡查检查，举一反三，特别是对辖区船只数量、位置、所有人进行摸底清查，登记造册，定期检查，严防类似事故发生。